

수신 유가증권시장 상장법인 대표이사

제목 상장폐지 제도 개선에 따른 실무 안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본소는 「상장폐지 제도개선 방안(금융위원회, '25.1.21.)」에 따라 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙을 개정*한 바 있으며, 이와 관련하여 다음과 같이 유의사항을 안내드리오니 각 주권상장법인은 업무에 참고하시기 바랍니다.

* 규정 - '25.7.9 개정('25.7.10. 시행), 세칙 - '25.2.27. 개정('25.3.4. 시행) 및 '25.7.9. 개정('25.7.10. 시행)

- 다 음 -

가. 개선기간 부여 한도 축소

- 대상 : '25.3.4. 이후 상장폐지 또는 상장적격성 실질심사 사유 발생 법인
- 내용 : 기업심사위원회, 상장공시위원회 단계에서 부여 가능한 개선기간의 한도를 각각 1년으로 축소
- 실무 참고사항 : '25.3.4. 이후 최초로 감사의견 미달이 발생하여 개선기간을 부여받은 경우, 원칙적*으로 추가 개선기간 부여 없이 상장폐지 여부 결정

* 개선계획 이행 관련 법원 판결이 예정되어 있는 경우 등 명백한 사유가 있는 경우에 한해 3개월 이내 추가부여 가능

나. 2연속 감사의견 미달시 즉시 상장폐지 요건 추가

- 대상 : '25.7.10. 이후 최초로 감사의견 미달이 발생한 보통주권상장법인 (외국주권등 상장법인 포함)
- 내용 : 최근 사업연도 감사의견 미달을 해소하지 않은 상태에서 차기 사업연도 감사의견도 기준 미달*이거나, 사업보고서를 법정 제출기한부터 10일 이내에 제출하지 않은 경우 즉시 상장폐지(이의신청 불가)

* 부적정, 의견거절 혹은 감사범위 제한에 따른 한정 의견인 경우

번호	구분	실무 참고사항
①	'25.7.10. 이전 감사의견 미달 발생하여 현재 개선기간 중인 법인	- 2연속 감사의견 미달시 즉시 상장폐지는 미적용 - 다만, 최초 감사의견 미달이 '25.3.4. 이후 발생한 경우, 개선기간 부여 한도가 축소됨에 유의 (가. 참고)
②	현재 감사의견 미달이 발생하지 않았으나, 추후 발생할 경우	- 최초 감사의견 미달을 해소하지 못한 상태에서, - 차기 사업연도 감사의견도 미달이거나 차기 사업연도 사업보고서를 미제출할 경우 즉시 상장폐지되므로 유의

다. 시가총액 미달 판단기준 상향

- 대상 : 시가총액 미달 보통주권상장법인(외국주권등 상장법인 포함)
- 내용 : 각 거래일별로 미달 여부를 판단하여, 기준 미달 30거래일 연속시 관리종목 지정, 그 이후 90거래일 내 관리종목 지정을 해소*하지 못하면 상장폐지(이의신청 불가)

* 시가총액이 기준을 만족한 상태가 ① 10거래일 연속 및 ② 총 30거래일이면 관리종목 지정 해제

- 실무 참고사항 : 시가총액 기준은 아래 표와 같이 단계적으로 상향될 예정이며, '26.1.1.부터 200억원으로 상향된 기준을 적용하여 거래일별로 미달 여부를 판단하므로 유의.

기간	시가총액 미달여부 판단기준
현행	50억원
2026.1.1. ~ 12.31.	200억원
2027.1.1. ~ 12.31.	300억원
2028.1.1. 이후	500억원

끝.

한국거래소 이사장



팀원 **김성호** 팀장 **정창규** 부서장 **최지우**
협조 부서장 **이연숙**

시행 : 유가상제-00425 (2025.12.08) 접수 : ()

07329 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (여의도동) www.krx.co.kr

TEL : 02-3774-8719 FAX : 051-630-2626 E-mail : techni@krx.co.kr

공개